

Juzg.8.^a CC Cba. 17/6/25.

Auto N° 162

"Aguero, Arnaldo Andres c/ Ferrer, Claudio Gabriel - Ordinario - Daños y Perj. - Accidentes de Tránsito". -Expte. N° 5815865 -

Córdoba, 17 de junio de 2025

VISTO

El Expte. (...),

DEL QUE RESULTA:

1. La ejecución promovida por el Dr. López. El Dr. Walter Eduardo López MP: xxx inició, por derecho propio, la ejecución de sus honorarios regulados, en contra de quien fuera su comitente, Claudio Gabriel Ferrer DNI: xxx. Hace presente que al condenado en costas, Arnaldo Andrés Agüero DNI: xxx le fue concedido el beneficio de litigar sin gastos y alega que su carencia de recursos para costear total o parcialmente las costas del juicio persiste. Indica que el Sr. Claudio Gabriel Ferrer fue notificado en su domicilio real de las resoluciones dictadas en autos en la que se regularon los honorarios que reclama. También que mediante escritura 400 del 18/12/24 labrada por la escribana Julieta Olmedo, se requirió el pago de los honorarios, emplazándolo bajo apercibimiento de constituirlo en mora e instar la ejecución de los mismos. Plantea la inconstitucionalidad del art. 15 de la ley 9459 por alterar el régimen en materia de obligaciones y contratos, materia reservada al Congreso de la Nación. 2. Las excepciones opuestas por el ejecutado. Impreso el trámite correspondiente, el Dr. Esteban Idiarte, M.P. xxx, en representación de Claudio Gabriel Ferrer, D.N.I. n° xxx, opuso excepciones. Afirma que el ejecutante era abogado de su representado, así como de su familia (Ferrer) y de la empresa de la cual es Presidente del Directorio (FERRERS.A.) desde hace 23 (veintitrés) años, por lo que la relación cliente-abogado se enmarcaba en un contexto de cuasi amistad y confianza absoluta. Que por dicha relación, jamás se suscribieron convenios de honorarios y/o pactos de cuota litis y/o instrumento alguno para regular las tareas que se le encomendaban, al igual que en otros casos, una vez que le fuera notificada la demandaincoada en autos se le encomendó el seguimiento y/o control del expediente, ya que el abogado de la compañía aseguradora (BERNARDINO RIVADAVIA S.A. - Dr. Martinez Paz-) le recomendó su designación de un abogado particular ante la eventualidad que el resultado del juicio pudiera superarlos límites de la cobertura. Aduce que el contrato verbal con el abogado siempre estuvo enmarcado en los usos y costumbres que conformaban la razonabilidad de sus pretensiones de cobro anteriores y que nadie en su sano juicio podría imaginarse que por un accidente (contando con el seguro correspondiente de una compañía de primera línea) el costo de los honorarios profesionales del abogado de confianza sería casi tan descabellado como lo demandado o incluso muy superior al del vehículo que se conducía en aquella época. Que de haber advertido que el caso de marras sería un supuesto diferente a todas las causas y/o casos en los que asesoró al ejecutado y/o su familia, debió proporcionar la debida información del caso puesto que si esta ejecución prospera en los términos del ejecutante, claramente era notablemente más beneficioso para Ferrer ofrecer un acuerdo transaccional (aún ante una disparatada demanda) que pretender ganar en todas las instancias para sólo

incrementar las costas a su favor. Que si su representado hubiese estado mínimamente informado de los riesgos patrimoniales que implicaba contratar sus servicios seguramente no lo hubiese apoderado. Alega, en función de ello, abuso de su derecho para percibir los honorarios desproporcionales. Denuncia que Dr. López ha violado el acuerdo verbal y consuetudinario que regía la relación, puesto que por su omisión informativa ha desprovisto a su cliente la posibilidad de valorar y/o incluso decidir sobre la necesidad de su intervención. Que intervino en las presentes actuaciones en carácter de apoderado (en virtud de Apud Acta fs. 147) sin consultar y/o rendir cuentas oportunas de sugestión y en algún momento, con posterioridad al dictado de la Sentencia de primera instancia, es su faz interna decidió enriquecerse injustificadamente con este pleito en desmedro de los intereses de su cliente. Que sin requerir instrucción y/o dar aviso a su mandante, con fecha 03/07/2024 a las 10:15 el ejecutante evacuó el traslado del Recurso de Casación interpuest. Que sin mencionar esa presentación que acababa de hacer requirió un adelanto a cuenta de lo adeudado por ese juicio, a mérito de lo cual en el marco de la misma relación de confianza de siempre, su representado abonó el importe peticionado (\$ 860.000) (y bastante más) el día 05/07/2023 en la suma equivalente a U\$S 4.000 (Dólares estadounidenses cuatro mil), sin exigir comprobante y/o recibo alguno. Que tampoco se le informa al cliente que el 13/09/2023 por Auto n° 274 de fecha 13/09/2023 (notificado por é-cedula el mismo día) no se concedió el recurso de casación. Que de la premura demostrada en autos para solicitar que las actuaciones se remitan al juzgado de origen para que se regulen los honorarios profesionales de segunda instancia sin ni siquiera entablar conversación con el cliente para evitar dicho desgaste acordando el pago de honorarios equitativos a la labor desplegada, sea advierte que el único interés del referido letrado era incrementar sus emolumentos para dirigir su acción de cobro, abusando de la confianza de su comitente. Que el 13/11/2023 el letrado se comunica planteando la necesidad de "ver el tema del juicio porque estaría terminando" y al día siguiente manifiesta que su pretensión es "Solo es mostrarte lo que reguló el Juez por Sentencia". Que aún subsistía la confianza ya que se le continuaron encomendando tareas en la sucesión y de la empresa familiar. Sin embargo, todo cambió a partir del 11/07/2024 fecha en la que comunica que salió la resolución que rechaza el recurso directo ante el TSJ por lo que se agotaron las instancias recursivas del actor. Así, luego de concretada una reunión manifestó que pretendía cobrar el total de la suma regulada actualizada según los criterios que él mismo propuso sin que nadie se opusiera, en claro abuso de los límites del mandato. Que a los fines conciliatorios, su parte hizo un ofrecimiento de 20.000 USD además de los 4.000 USD entregados con fecha 05/07/2023 que equivalen casi al 50% del capital adeudado según las resoluciones de autos, la cual fue rechazada por el ejecutante. Que su mandante siempre ha querido pagar, en reiteradas oportunidades, pero lo que sea justo, no la totalidad que la justicia ha condenado a pagar al actor. Que ésta representa la primera oportunidad procesal que tiene Ferrer para poner de manifiesto que el ejecutante ha abusado de su confianza, excedido los límites del mandato y actuado en forma contraria a los deberes de probidad y buena fe con los que debe conducirse. Que los emolumentos regulados testimonian por sí solos la inequidad que los grava, al revelarse palmariamente opuestos a la teleología inherente al proceso judicial, cuales la de "afianzar la justicia", para una efectiva contribución al logro de la "paz social". Sostiene que corresponde que los estipendios sean revisados y morigerados, por cuanto el letrado rompió el pacto verbal de la razonabilidad y pretende percibir la exorbitante suma que demanda (encima más intereses) que a todas luces es desproporcionada con la labor desplegada, no sólo porque nunca había cobrado así por su labor en tantos años, sino que tampoco existen

antecedentes prácticos y/o jurisprudenciales en los que el comitente haya tenido que abonar una irrazonable cifra de honorarios. Que las resoluciones que constituyen el título de la reclamación han sido desvirtuadas en su espíritu, viciándolas de falsedad material e ideológica puesto que fueron dictadas (a modo ejemplificador) en contra de un actor que se aventuró en un sinsentido judicial, pero que ahora por el aprovechamiento de la confianza depositada en el jurista, su ejecución ocasionaría un gravamen irreparable al patrimonio del ejecutado. Invoca lo dispuesto por el art. 1255 del CCCN, con cita de doctrina y jurisprudencia. Aduce que si bien el ejecutante señaló que la contratación de su servicio profesional tuvo causa en el límite de cobertura" a diferencia del criterio sentado al momento de regular los honorarios de los letrados apoderados de la compañía aseguradora en el que la base regulatoria se limitó a la prima asegurada, al justipreciar las estipendios del Dr. López tomó el monto total reclamado en autos y no el que eventualmente hubiese superado la cobertura. Critica que se haya regulado dos puntos superiores (12 %) al mínimo establecido (10%) por la ley arancelaria pese al abultado quantum que ello resultaba y que el caso de marras estuvo circunscripto a un liviano debate específicamente jurídico. Que no sólo no se avistan razones para que la gestión supere el mínimo legal, sino que incluso se vislumbra que el Juez debió perforar ese porcentaje por resultar desproporcionado con la tarea efectivamente prestada. También critica la regulación de honorarios que se efectúa por las tareas de alzada. Impugna la tasa de interés fijada así como también la fecha de inicio de su cómputo. Sostiene que el cómputo de cualquier tasa de interés sólo resultará devengada desde la fecha en que se efectuó la primera de las intimaciones por Acta Notarial de fecha 18/12/2024. Que en contexto macroeconómico actual es excesiva la tasa de interés que determina el precedente jurisprudencial "SEREN", por lo que solicita re determine la tasa de interés aplicable, que en ningún caso deberá ser superior a la que actualmente pagan los bancos para depósitos (aproximadamente el 28% anual). Subsidiariamente plantea que el ejecutante no ha cumplimentado con el imperativo legal de agotar todas las vías de cobro en contra del condenado en costas. Opone pago parcial. Denuncia que el ejecutante no ha descontado el importe percibido de U\$S 4.000 a cuenta de honorarios del expediente de marras, que surge de las conversaciones entabladas por Whatsapp, abonada el día 05/07/2024 según su equivalente a \$5.584.960 (pesos cinco millones quinientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta) según cotización del Dólar MEP a aquella fecha (\$1.396,24) que deberá ser imputada al pago del capital puesto que aún no se había constituido en mora. 3. La respuesta del ejecutante. Corrido traslado al ejecutante lo contesta mediante la presentación de fecha 7/3/2025. Señala que el ejecutado elabora una serie de consideraciones causales que no deben ser tenidas en cuenta por no ser susceptibles de debate en este proceso tal como lo establece el art. 809 del código de rito. Que el planteo defensivo no se basa en ningún tipo de adulteración del título o en la falta de elementos esenciales de la sentencia, sino en su mero disconformismo con el monto a pagar. Que los argumentos vertidos por el Sr. Ferrer no atacan a los decisorios como títulos ejecutivos ni la omisión de sus requisitos materiales, tampoco ataca la justipreciación de la labor desplegada por el letrado cuando se dictaron a modo ejemplificador en contra del actor, sino que extemporáneamente pretende impugnarlos por tener que pagarlos ya que considera que le causarían un gravamen irreparable a su patrimonio (omitiendo señalar que posee la acción de repetición en contra del condenado en costas para recuperar lo abonado). En relación con el pago parcial se defiende señalando que de las constancias del SAC surge que no se ha acompañado documental alguna a la presentación realizada por el Sr. Ferrer por lo que la misma debería acreditarse

con las constancias de autos. Que la sola introducción de la excepción de pago parcial, aún presentada en forma subsidiaria y siendo esta inadmisibles, presupone la conformidad del excepcionante con la ejecución iniciada, ya que sólo discute haber cancelado una parte de una obligación que estima válida. Que de los dichos del accionado se desprende que por un lado, manifiesta haber efectuado un pago de cuatro mil dólares que habría sido imputado al pago de los honorarios correspondientes a las tareas realizadas en sede penal considerando que dicha imputación debería desecharse por encontrarse esa deuda prescrita (señalando que la sentencia de sobreseimiento es del 09/08/2018) y por otro lado, pretende maliciosamente cambiar la fecha de dicho pago (que manifiesta haber realizado el 05/07/23) para que sea tomado como un nuevo pago que se habría realizado el 05/07/2024 para luego pesificarlo a la cotización del dólar MEP de esa fecha (que era superior a la del año 2023). Que maliciosamente pretende correr un año la fecha de este supuesto pago para obtener una mejor cotización del Dólar MEP. Argumenta que si el deudor no imputa el pago, el acreedor se encuentra facultado a imputarlo a alguna deuda líquida y exigible. De esta forma, la imputación que rechaza el accionado, no sólo resultaría válida, ya que no se hubiera tratado de una deuda prescrita, sino también por haber sido convalidada por la propia conducta del Sr. Ferrer quien a lo largo de este tiempo no habría formulado objeción alguna. Esgrime que el Sr. Ferrer tuviera con las resoluciones dictadas en autos, siempre ha contado con los remedios procesales que el ordenamiento le concede sin haber hecho uso de ellos, por lo que han terminado siendo consentidas. Hace presente que el plazo para interponer el recurso de revisión es de 30 días a partir de que se tuvo conocimiento de la falsedad o fraude y si se computa desde el 11/07/24 cuando el ejecutado dice que todo cambió, se encuentra vencido. Igualmente ocurriría con la acción autónoma de revisión de cosa juzgada en los términos del art. 2564 inc. F del CCCN, cuyo plazo es de un año desde que el vicio se conoció o pudo conocerse la causa de revisión por aplicación del art. 2563 inc g del CCCN. Que dentro del pacto de honorarios se encuentran sus honorarios por su defensa civil y penal, que no son motivo de este proceso de ejecución de sentencia. Que las labores encomendadas no consistían sólo en "seguir y/o controlar" el expediente sino en dirigir la causa, más aún, su participación ha sido activa y consecuencia de ello ha sido el éxito de la defensa de los intereses de su ex cliente. Que al día de la fecha (y luego de más de doce años de trabajo) Ferrer no ha tenido que desembolsar suma alguna para abonar por las tareas en estos autos. Que en el proceso sucesorio no se solicitó que la regulación de los honorarios sea tomando como base el valor actualizado del acervo hereditario lo que hubiera acrecentado enormemente los mismos. Que la conversación de fecha 08/11/21 da cuenta del pleno conocimiento del Sr. Ferrer sobre su obligación a pagar honorarios y la importante suma que sería. Que el accionado es un exitoso hombre de negocios una vasta trayectoria comercial, acostumbrado a realizar importantes operaciones y que además es reconocido por su inteligencia y capacidad de entendimiento. En relación con la oferta de veinte mil dólares que invoca el ejecutado la reputa una mera expresión vacía de contenido, ya que de haber considerado ese importe justo bien pudo al responder la intimación realizar la consignación (ya sea notarial o judicial) de esa suma, también podría haberla depositado a cuenta del total a la orden del Tribunal. Que cualquier supuesto vicio se encontraría confirmado según el art. 394 segunda parte del CCCN por el supuesto pago parcial que habría realizado e incluso por la oferta de pago que evidencia la voluntad inequívoca de sanear el acto. Defiende la regulación que se le practicara, con base en los argumentos que esgrime a lo que cabe remitirse en honor de la brevedad. En relación con la fecha de inicio del cómputo de los intereses esgrime que los honorarios devengan intereses desde

su regulación y que el término de gracia de 48 hs. por el que se lo emplazó no altera tal circunstancia. En cuanto a la tasa hace presente que la aplicada es la de uso judicial conforme las pautas del TSJ en los fallos "Hernandez" y "Seren". Sostiene que la sola existencia del beneficio es suficiente para iniciar la ejecución en su contra dado que la situación del condenado en costas veda la posibilidad de accionar en su contra hasta tanto se modifique su situación patrimonial. Que los informes acompañados dan cuenta cabalmente de la situación patrimonial del Sr. Agüero que denota su imposibilidad de hacerse cargo de los honorarios. Que en caso de mejorar la fortuna del actor, el Sr. Ferrer podría utilizar la totalidad de las acciones que el ordenamiento le concede para repetir lo pagado al suscripto, de esta forma no existe en principio gravamen alguno para la procedencia del cobro en su contra, ya que las acciones mencionadas subsisten y podrá ejercerlas en su debido momento.

Y CONSIDERANDO:

I. El caso planteado. En síntesis, se trata aquí de la pretensión del Dr. Walter Eduardo López en contra quien fuera su cliente, Sr. Claudio Gabriel Ferrer, por el cobro de sus honorarios profesionales regulados a su favor en este proceso en el que intervino como abogado del antes mencionado, a lo que el ejecutado opone alegando la existencia de un contrato verbal, en el marco de una relación de confianza y amistad de más de 20 años, que no contemplaba el pago de tales sumas, el carácter abusivo de la pretensión, la falta de información, la desproporción de la sumas reguladas en relación con la tarea realizada y el interés defendido, la existencia de un pago parcial que no ha sido imputado y la falta de agotamiento de las vías de cobro contra el condenado en costas. II. El cobro de los honorarios en contra del comitente. Si bien el condenado en costas en el proceso principal fue el actor, lo cierto es que éste litigó con beneficio de litigar sin gastos, circunstancia que no puede ser soslayada a la hora de valorar la viabilidad del cobro en su contra. Este beneficio se erige en una presunción legal de insuficiencia patrimonial, y no ha sido dejado sin efecto ni controvertido, lo que implica que persisten las condiciones económicas que lo justificaron: carencia de recursos y situación de vulnerabilidad. A esta insuficiencia económica se suma un dato de significativa gravedad: el actor padece una paraplejia con invalidez total, derivada del mismo hecho dañoso que motivó el proceso. Esta condición descarta, desde una perspectiva realista (y no meramente teórica) la posibilidad razonable de una mejora de fortuna futura, ya que las secuelas físicas permanentes constituyen un obstáculo estructural para su reinserción laboral o económica. Ningún elemento de juicio fue aportado por el ejecutado para sostener una eventual superación de esta situación patrimonial, y por el contrario, los informes acompañados por el ejecutante refuerzan el diagnóstico de imposibilidad de cobro respecto del condenado en costas. En tal contexto y aún dentro del marco normativo del carácter subsidiario de la obligación del comitente respecto de la condenado en costas que establecía el art. 15 de la ley 9459 (antes de la reforma de la ley 11.042, que entró en vigor con posterioridad a la iniciación de la ejecución de estos honorarios), el Dr. López se encontraba habilitado para la ejecución en contra de aquél, al estar agotadas las posibilidades de cobro en contra de a quien se le impusieron las costas. Esto torna abstracta la consideración sobre la constitucionalidad de la norma antes aludida. III. Los límites de la discusión en la presente vía ejecutoria. Aunque, en principio, las excepciones que pueden oponerse en el marco de un proceso de ejecución de sentencia tienen un carácter eminentemente formal -limitándose a cuestionar la validez intrínseca o extrínseca

del título ejecutivo-, corresponde admitir que existen casos excepcionales en es procedente ampliar tan restringido margen pudiendo ingresando a la consideración de la relación causal subyacente. Tal es el caso cuando la relación obligacional no ha sido materia de debate en el pleito principal, pudiendo en tal supuesto, ser objeto de excepción en la ejecución. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba in re "Morchio de García, Graciela E. y otros c/ Luciano Terenzio y otra - Ejecución de Sentencia (sumas líquidas)" (Auto 173 del 04/09/2002), resolvió que en la ejecución de una sentencia penal -donde la cuestión de la cobertura del seguro no había sido discutida-, la aseguradora podía oponer todas las defensas vinculadas a la existencia y extensión de su obligación de garantía, sin necesidad de promover un nuevo juicio declarativo. Del mismo modo, en el presente caso, el ejecutado Claudio Gabriel Ferrer plantea defensas relativas a la relación contractual subyacente con su abogado, Dr. López, que no fueron (y no pudieron serlo) objeto de análisis al regularse los honorarios. En efecto, en ese momento, cuando se regularon los honorarios del Dr. López, no se introdujeron y mal podrían haberlo sido si el Sr. Claudio Gabriel Ferrer se encontraba patrocinado por aquél, quien, a su vez, es el beneficiario de las regulaciones y, por ende, sobre el punto, naturalmente, los intereses de uno y otro son objetivamente divergentes. La controversia era aquí meramente potencial o hipotética. Es recién con la ejecución cuando la cuestión adquiere plena actualidad, ya que se traduce en la exigencia concreta de pago y en la afectación inmediata del patrimonio del ejecutado. Por ello, resulta razonable admitir que, en este marco, Ferrer pueda articular sus defensas y excepciones con amplitud, puesto que recién ahora -ante la pretensión concreta de cobro- se exteriorizan de manera efectiva los intereses contrapuestos y la necesidad de garantizar su derecho de defensa. Pero incluso, aun si se considerara que la regulación estuviera firme, tal firmeza hace a su legalidad formal, pero no excluye que "determinadas circunstancias tornen abusivo su cobro, entre otras razones cuando esté reñido con la moral y las buenas costumbres ...". En efecto, frente a una regulación "que no guarda ninguna relación, ni con la tarea profesional cumplida ... ni con la entidad económica del caso (...)" su mantenimiento "en función de la intangibilidad de la cosa juzgada, no se compadece con la hoy generosa doctrina sobre la materia, que he expuesto en el punto precedente, y resulta claramente lesivo del derecho de propiedad del deudor (Art. 17 C.N.) al tiempo que contradice la promesa de "afianzar la justicia", contenida en el preámbulo de la Constitución Nacional. Ello es así, al menos si asumimos que "la sujeción del juez a la ley ya no es, como en el viejo paradigma positivista, sujeción a la letra de la ley cualquiera fuera su significado, sino sujeción a la ley en cuanto válida, es decir coherente con la Constitución" (Ferragoli, citado por Carlos María Cárcova: "Derecho, Política y Magistratura", Bs. As. 1996, pág. 139)" (TSJ, Sent. N° 32, 13/4/1999, INCIDENTE DE REVOCATORIA DE COSA JUZGADA IRRITA EN AUTOS: RUIZ DANIEL Y MIEREZ JORGE ALBERTO - SOLICITAN REGULACION DE HONORARIOS EN AUTOS: BANCO CENTRAL DE LA REP. ARGENTINA EN CENTRO FINANCIERO S.A.C.I.A. FINANCIERA - INCID. VERIF. TARDIA - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y RECURSO DIRECTO). Por todo ello, es procedente examinar la relación subyacente entre el abogado y quien era su cliente y, si, en el caso, nos encontramos ante una regulación manifiestamente proporcionada y, consecuentemente, si la pretensión de su cobro constituye un ejercicio regular o no del derecho. IV. El vínculo entre el abogado y su patrocinado. Si bien el ejecutado, Claudio Gabriel Ferrer, invoca la existencia de un contrato verbal con el Dr. López y la alegada consuetudinaria razonabilidad de los honorarios en dicha relación, no ha aportado elemento alguno que permita determinar de

manera concreta cuál habría sido el precio supuestamente pactado por la tarea profesional encomendada. La mera referencia a la existencia de un acuerdo verbal y a usos y costumbres entre las partes, sin acompañar prueba suficiente que respalde la supuesta pauta de moderación o limitación de honorarios, resulta insuficiente. En las comunicaciones a que alude Ferrer si bien hay referencia a la deuda de honorarios en ningún momento se menciona expresa y claramente algún monto convenido por los mismos. Es decir, no se ha demostrado fehacientemente que exista un acuerdo específico sobre el quantum de la retribución, que de existir prevalecería por sobre regulación conforme la ley, que tiene carácter supletorio para los supuestos en que no exista pacto de honorarios (art. 1, ley 9459). No demostrándose, entonces, que ese sea el caso, es decir, que existiera un precio pactado por el servicio, la regulación de honorarios ha de serlo de acuerdo con la ley arancelaria, la en su art. art. 31, inc. 2 del Cód. Arancelario que vincula la base regulatoria con la suma demandada en el proceso principal. Sentado ello, seguidamente pasará a analizarse la regulación practicada de acuerdo con tal previsión.

V. La regulación de la luz de los principios de equidad y proporcionalidad. En autos se regularon honorarios por un total de \$19.832.217,40 (equivalentes a 6730,65 jus, al valor a la fecha de la regulación) por los trabajos de primera instancia -Sentencia Nro. 137 del 04/11/2021- y \$37.582.060,40 (equivalentes a 3096,73 jus) por los de segunda instancia -Auto Nro. 597 del 09/11/2023-. Esto hace un total de \$ 57.414.277,80 (a lo que habrían de agregarse los intereses: \$ 168.531.596,73). Sumados ambos, un crédito a favor del abogado de \$ 225.945.874,53. La aplicación de las normas arancelaria se traduce, en el caso, como puede verse, en una regulación muy elevada, por ser muy elevada también la suma reclamada. Ahora bien, las normas arancelarias no tienen un valor absoluto. El art. 1627 del C. Civ. -vigente en parte del período en que se realizaron las tareas- establecía: "Cuando el precio por los servicios prestados deba ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de normas locales, su determinación deberá adecuarse a la labor cumplida por el prestador del servicio, los jueces deberán reducir equitativamente ese precio, por debajo del valor que resultare de la aplicación estricta de los mínimos arancelarios locales, si esta última condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida", y ahora el art. 1255 del CCCN prevé: "Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución". Como se desprende claramente de estos preceptos, la aplicación de las reglas arancelarias debe sujetarse a los principios de equidad, así como al de proporcionalidad: la retribución debe guardar con la entidad de la tarea efectivamente realizada. Es así que, desde esa perspectiva que impone la equidad, no puede dejar de ponderarse que, en este caso, a quien se reclaman los honorarios no es quien demandó (y, por ende, quien fijó la suma demandada), sino que es el demandado, que, además, venció en el pleito (se estableció que no era responsable de los daños) y que, desde una perspectiva realista, muy difícilmente podrá repetir en contra del demandante, los honorarios que le reclama su comitente. Y la ley arancelaria -en cuanto disposición general- no puede prever todos los supuestos singulares ni contemplar los desajustes que pueden presentarse cuando, como ocurre en el caso, el sujeto sobre quien recae el peso de la regulación es quien resultó vencedor en el pleito, no generó la cuantía pretendida por el actor y, además, carece de posibilidad real de repetir contra este último los honorarios que debe afrontar. Otra arista que no puede soslayarse en este análisis desde el prisma de equidad, es la relación de confianza y asimetría existente entre el letrado y su comitente, en la que el primero -por su formación

y experiencia profesional- conocía, o debió conocer, que la falta de un pacto expreso de honorarios derivaría, de acuerdo con el régimen legal vigente, en una regulación sumamente elevada por estar atada al monto reclamado. Su cliente, en cambio, no necesariamente contaba con el conocimiento técnico-jurídico necesario para anticipar tal consecuencia económica, ni consta que el abogado lo hubiera informado de manera clara y suficiente al respecto. Tal circunstancia refuerza la necesidad de una ponderación prudente del caso, a fin de evitar resultados inequitativos que deriven del ejercicio de una posición técnica dominante en el marco de una relación fiduciaria. En tales circunstancias, aplicar mecánicamente la norma conduciría a un resultado contrario a la equidad y a la finalidad retributiva de la regulación arancelaria. Ello se patentiza si se considera los honorarios, según los valores de la UNIDAD ECONOMICA (UE). Esta, al momento de cada regulación ascendía a \$ 776.594,61 y \$3.198.618,24 respectivamente, de modo que los honorarios de que aquí se trata equivalían: $\$19.832.217,40 = 25,53 \text{ UE}$ y $\$37.582.060,40 = 11,75 \text{ UE}$, es decir, un total de 37,28 UE. La elección de esta unidad como parámetro no es arbitraria. La UE es el 100 % de las remuneraciones o haberes totales asignados al cargo de Juez de Cámara con una antigüedad de ocho (8) años, incluidos rubros remunerativos y no remunerativos (art. 36, ley 9459). Y de acuerdo con el art. 17 de la ley 5805 "En el desempeño de su profesión, el abogado está equiparado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele", lo cual no sólo reconoce una dignidad institucional en el ejercicio profesional, sino que también permite, por analogía, tomar como referencia los estándares retributivos asignados a los jueces para valorar en términos objetivos la justa compensación del servicio jurídico prestado. Tanto así que el abogado es el "primer juez de la causa". La utilización de la UE como unidad de análisis presenta la ventaja de, además, permitir neutralizar los efectos distorsivos de la inflación y la mutación constante de los valores nominales, facilitando así un examen fundado en parámetros económicos estables y contemporáneos a la fecha de las regulaciones. Una UE al ser igual a la remuneración mensual de un juez de cámara, puede considerarse que representa, entonces, la remuneración de 160 horas de trabajo (a razón de 8 horas diarias y 20 días hábiles por mes), de modo que la hora equivaldría a 0,00625 U.E. ($1/160 = 0,00625$). Siguiendo el cálculo, las 37,28 UE (a que ascienden las regulaciones) equivaldrían a 5.964,8 horas de labor profesional ($37,28 \times 160 \text{ h} = 5.964,8 \text{ h}$). Lo cual, proyectado en el tiempo de duración del proceso (aproximadamente 10 años judiciales, es decir, 2.000 días hábiles -200 días hábiles por año-), implicaría una dedicación diaria promedio de 2,98 horas por jornada hábil judicial ($5964,8/2000 = 2,98$). Sin perjuicio de reconocer que el reclamo promovido por Agüero era de significativa cuantía y que la prueba producida fue ciertamente abundante -incluyendo numerosas testimoniales, diversos informes y varias pericias-, lo cierto es que se trató, en definitiva, de un juicio de daños derivados de un accidente de tránsito, sin controversia sobre la ocurrencia del hecho, aunque sí respecto de su mecánica, centrada principalmente en la determinación de la prioridad de paso. En tal contexto, el caso no presentaba una complejidad jurídica superior al promedio de los litigios de su tipo. Por ello, una regulación que equivale a casi tres horas diarias (2,98 hs) de dedicación exclusiva a esta causa, durante cada uno de los días judiciales hábiles del período considerado, no se presenta como proporcionada ni razonable, a la luz tanto de la índole del asunto como del grado de intervención efectivamente desplegado por el profesional. Otro parámetro que ofrece una pauta para una ponderación es el de la remuneración mínima del juicio ordinario: 20 jus. Las regulaciones en análisis ascienden, como se señaló, a 3.096,73 jus y 6.730,75 jus, respectivamente, lo que representa 154,83 y 336,53,

regulaciones mínimas ordinarias de 20 jus, es decir, la remuneración por ambas regulaciones sería la equivalente a la de haber realizado 491,36 juicios ordinarios completo. Tal magnitud, puesta en perspectiva con la naturaleza del proceso y el alcance real de la intervención profesional, resulta objetivamente desproporcionada, alejándose del principio de proporcionalidad y razonabilidad que debe regir toda regulación arancelaria. En función de tales elementos, se juzga equitativo limitar la pretensión de cobro a una remuneración equivalente a 0,4 UE por cada año transcurrido entre la iniciación del pleito (30/12/2013) y su finalización con el recurso de casación (13/09/2023), es decir, 9,7 años (116,4 meses). Esto representa, -a razón de 1 UE = 160 horas-, 64 horas anuales ($160 \times 0,40 = 64$), 0,32 horas diarias ($64/200 = 0,32$). Todo lo que hace un honorario total de 3,88 UE ($= 0,4 \times 9,7$). Desde luego, se reconoce que la distribución real de la actividad profesional no fue uniforme: habrá habido jornadas de mayor dedicación (v.g. contestación de la demanda, participación en las audiencias, contestación de agravios) y otras -seguramente las más- sin actividad alguna. Sin embargo, el parámetro adoptado refleja un promedio razonable, que permite ponderar la tarea global desplegada en el curso del proceso sin incurrir en sobrestimaciones. Entonces, si los honorarios regulados originariamente eran de 25,53 U.E. (primera instancia) y 11,75 U.E. (segunda instancia), que implican, respectivamente, un 68,48 % y 31,52 % del total de los honorarios (37,28 UE), aplicando estos porcentuales a las 3,88 UE antes establecidos, los honorarios de primera instancia han de reducirse a 2,657 UE y los de segunda instancia a 1,223 UE. Esto es -a razón de 1 UE = \$ 8.913.785,99-, \$ 23.683.929,37 ($= 700,28 \text{ JUS}$) y \$ 10.901.560,26 ($= 322,34 \text{ JUS}$). Lo que hace un total a valor actual de \$ 34.585.489,63 = 1022.62 JUS. A ello, debe limitarse la procedencia de la ejecución. IV. Intereses. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 34 y 35 del Código Arancelario y sus modificaciones introducidas por la ley 11.042, los honorarios devengan intereses compensatorios desde la fecha de su regulación, con independencia de que haya existido o no mora del comitente. No obstante, habiéndose establecido precedentemente una suma actualizada al día de la fecha en concepto de honorarios (\$ 23.683.929,37, equivalentes a 700,28 jus, y \$ 10.901.560,26, equivalentes a 322,34 jus), ya no corresponde aplicar las tasas fijadas en la Sentencia N.º 137 del 04/11/2021 y en el Auto N.º 597 del 09/11/2023: tasa pasiva promedio del BCRA más 2% y 3 % mensual, sino una tasa pura, por tratarse de intereses compensatorios sobre un capital actualizado. En tal sentido, y conforme los arts. 7, 767 y 768 inc. b del CCCN y art. 34 del Cód. Arancelario (modificado por ley 11.042), se fija dicha tasa pura -por aplicación analógica de los arts. 255 y 276 de la ley 20.744 (texto según Decreto 70/2023), conforme lo autorizan los arts. 2 del CCCN y 110 del Cód. Arancelario- en un 3 % anual, aplicable sobre las sumas actualizadas antes mencionadas, desde las fechas de las regulaciones respectivas (04/11/2021 y 09/11/2023). Esta tasa se establece A partir de la constitución en mora, acreditada mediante acta notarial de fecha 18/12/2024, se aplicará un interés moratorio del 6 % anual, hasta su efectivo pago. Finalmente, si el cobro se efectivizara en moneda de curso legal (pesos) luego de quedar firme la presente resolución, se aplicará desde entonces una tasa equivalente a una vez y media la tasa que percibe el Banco de la Provincia de Córdoba para préstamos personales. V. Pago parcial. El ejecutado alega haber realizado un pago equivalente a U\$S 4.000 (Dólares estadounidenses cuatro mil), sin exigir comprobante y/o recibo alguno, que, según su planteo, surgiría de la conversación de Whatsapp entre las partes en que el abogado envía un mensaje dicho día (07:29) "Claudio 4000" y que, según también sostiene, habría sido también reconocido por mensaje de fecha 16/08/2024, en el que esbozaría haber percibido los 4.000 USD al

señalar "respecto los Dólares que me diste impútalos a la defensa penal". Es necesario señalar que el ejecutante no acompañó con su oposición de excepciones los documentos digitales (art. 6, ley 25.506) correspondientes a tal conversación, y, pretendiendo hacerlo luego, no fueron admitidos (cfr. decreto de fecha 17/03/2025). De todos modos, como es sabido, para que una suma de dinero entregada por el deudor pueda ser considerada como pago parcial o total de una obligación ejecutada, es necesario que se acredite fehacientemente su existencia, así como una imputación clara y específica a la deuda que se reclama. La prueba de pago debe ser precisa, suficiente y vinculada de modo inequívoco a la obligación cuya extinción se invoca. El mensaje "Claudio 4000", que se invoca como constancia de pago, no puede en forma unívoca interpretarse como la entrega de cuatro mil dólares estadounidenses (U\$S 4.000) y, en todo caso, carece de todo elemento identificatorio que permita vincularlo con la deuda específica objeto de ejecución. A ello se suma que el mensaje "Respecto los Dólares que me diste, impútalos a la defensa penal" -que no contiene indicación de cuántos dólares se recibieron- los imputa el acreedor a otra deuda, a lo que está facultado si el deudor no lo hizo (art. 901, CCCN) y no consta que, en el caso, así lo hubiera hecho este. Todo ello conduce al rechazo de la excepción. VI. Costas. Si bien el proceso se inició como una ejecución de honorarios, parte sustancial de la controversia derivó hacia cuestiones vinculadas a la determinación de estos, supuesto que, conforme lo dispone el art. 112 de la ley arancelaria, no genera costas entre los abogados intervinientes. Y, además, en todo caso, la naturaleza excepcional de la cuestión planteada y la existencia de fundadas razones para litigar por ambas partes ameritaría a eximir de costas (art. 130 in fine, CPC). Pero en el otro capítulo, el de la excepción de pago, el excepcionante ha de considerarse vencido y las costas por ella, serle impuestas. La regulación ha de practicarse tomando como base para el abogado del ejecutante los U\$S 4.000 del pago alegado y para el abogado del ejecutado el 20 % de esa suma: U\$S 800 (arts. 31 inc. 1 y 2 in fine y 83, ley 9459). Aplicando sobre ella el 22,5 % del punto medio de la escala (22,5 %), esto es: 5,0626 %, se obtiene, respectivamente, U\$S 202,50 y U\$S 40,50 valor este último inferior a cuatro (4) jus por lo que corresponderá regular tal mínimo. Intereses: Para el cálculo en dólares y en jus: una tasa pura de interés compensatorio del 3 % anual (por aplicación analógica -art. 2, CCCN y 110, C. Aranc.- de los arts. 255 y 276 de la ley 20.744, cfme. modif. por dec. 70/2023) desde la presente resolución hasta que la misma quede firme y, a partir de ello, un interés moratorio del 6 % anual. Para el cálculo en moneda de curso legal (pesos): la tasa del Banco de la Provincia de Córdoba para préstamos personales desde la presente resolución hasta que la misma quede firme y, a partir de ello, una vez y media la antes mencionada.

Por todo ello,

SE RESUELVE: 1. Rechazar la excepción de pago parcial y admitir parcialmente la ejecución promovida hasta 1022,62 JUS (hoy, \$ 34.585.489,63), más los intereses establecidos en el considerando cuarto. 2. Imponer las costas por la excepción de pago al ejecutado, a cuyo fin se regulan los honorarios del Ab. Pablo Andrés Goleniowski en la suma de doscientos dos dólares estadounidenses con cincuenta centavos (U\$S 202,50) y los del Ab. Esteban Idiarte en cuatro (4) jus (equivalentes a \$ 135.281), los que devengarán desde la fecha de la presente intereses compensatorios y una vez firme intereses moratorios, a las tasas indicadas en el considerando respectivo. 3. No imponer

costas por la cuestión relativa a la discusión del monto de los honorarios regulados.
Protocolícese y notifíquese.

Nicolás Maina